III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Concentración parcelaria privada de Cañada del Hoyo (expediente S478/2025/CU/00027), situado en el término municipal de Cañada del Hoyo (Cuenca), cuya promotora es la Asociación Parcelaria de Cañada del Hoyo. [2026/7710]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concreta en su artículo 6.2 los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, el proyecto “Concentración Parcelaria privada de Cañada del Hoyo” se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha. y en el mismo Anexo, Grupo y apartado del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la legislación indicada anteriormente.

Primero. Órgano Sustantivo, Órgano Ambiental y Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El promotor del proyecto es la Asociación Parcelaria de Cañada del Hoyo, actúa como órgano sustantivo el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Cuenca y como órgano ambiental el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.

1.1. Datos Generales.

Se afectaría según la documentación inicial aportada por el promotor a 1.964 has., afectando a 3.746 parcelas y a un total de 237 propietarios (si bien estos datos se verán reducidos como se verá más adelante).

El promotor aporta una serie de coordenadas que delimitan una poligonal que contiene la zona de concentración, si bien con posterioridad ha habido restricciones en superficie como se indica a continuación.

Se ha aportado por parte del promotor, planos de los caminos y parcelas afectadas y planos de las parcelas que han quedado excluidas como consecuencia del informe emitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad al estar clasificadas como hábitats de protección especial o de interés comunitario. También se ha aportado documento de deslinde y amojonamiento del Monte de Utilidad Pública CU038 donde se incluye la planta general de la Cañada Real de Andalucía a su paso por la zona de actuación. Plano con las parcelas incluidas en la Zona de Especial Conservación para las Aves y planos de la zonificación de la Red Natura 2000, así como de los hábitats y valores naturales. No se modificarán los caminos existentes ni se abrirán nuevos caminos, realizando únicamente los nuevos accesos a las fincas que queden aisladas, respetando en este caso los recursos natrales que puedan existir.

Se excluyen también las parcelas que no pertenecen a la asociación, el núcleo urbano y áreas urbanizables consideradas en las normas urbanísticas y las superficies ocupadas por las vías de comunicación y de dominio público hidráulico.

En los títulos de propiedad, se harán constar todas las prohibiciones y obligaciones que cada uno de los distintos propietarios deben de asumir.

1.2. Alternativas.

El promotor descarta la alternativa cero dado que daría continuidad a los problemas estructurales de la propiedad, alto grado de parcelación, dificultad de acceso, etc., que contribuye todo ello al abandono paulatino de las tierras con las consecuencias de pérdida de recursos, inversiones, población, etc.

Descartada la alternativa cero se opta por realizar la alternativa descrita anteriormente que consiste en reducir el número de parcelas con el fin de aumentar la rentabilidad.

1.3. Análisis de Riesgos.

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido un apartado específico de análisis de impactos ambientales ante riesgos de accidentes graves o catástrofes.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 22 de abril de 2025 con Código Seguro de Verificación (CSV): C974F336C3535365B27139, tiene entrada en el órgano ambiental procedente del Órgano Sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, así como el Documento Ambiental (versión de 31 de marzo de 2025) para evaluación simplificada y la tasa aplicable al procedimiento. Así mismo, el promotor solicita que se den por válidos y se traslade la documentación aportada y los documentos generados existentes del expediente anterior al cual han renunciado.

El 06 de junio de 2025 con CSV: 6C596369F5F5E4C5CC41F6 se le solicita Documentación Complementaria al promotor con copia al Órgano Sustantivo.

El 27 de junio de 2025 con Nº de Anotación Interna 45891 el Órgano Sustantivo traslada al Órgano Ambiental mediante oficio con CSV: 35CCEBD174CC4ED747E235 la documentación complementaria aportada por el promotor donde se indica que se excluyen todas las parcelas que se encuentren dentro del límite de protección del Monumento Natural de las Lagunas de Cañada del Hoyo y otra serie de parcelas y se indica que la única actuación a realizar es la colocación de los mojones de las parcelas de reemplazo. No existen parcelas de M.U.P. etc.

Se aporta también estudio Arqueológico fechado el 02 de febrero de 2025.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas (estas se realizaron en fecha 08 de julio de 2025), con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Asociación Pueblos Vivos de Cuenca.
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- Ayuntamiento de Cañada del Hoyo (*).
- Unidad Técnica Agrícola de Carboneras de Guadazaón.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*).
- Diputación Provincial de Cuenca (*).
- Ecologistas en Acción-Cuenca.
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Carreteras (*).
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura (*).
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales.
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Urbanismo (*).
- Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales.

El Ayuntamiento de Cañada del Hoyo ha emitido informe de fecha 25 de agosto de 2025 donde se indica que el proyecto de concentración parcelaria no es incompatible con el planeamiento urbanístico siendo favorable a efectos socio-económicos para la localidad.

La Confederación Hidrográfica del Júcar emite informe de 22 de diciembre de 2025 con nº de registro 5176346, nº de referencia 2024C-AM-00505 y (Código Seguro de Verificación) CSV: MA0061B6109130447B036714EC1766144668, donde indica que sólo se pronuncia sobre la viabilidad únicamente dentro de la zona de policía de los cauces públicos considerando si el suelo es rural o urbano.

La Diputación Provincial de Cuenca ha emitido informe de fecha 11 de agosto de 2025 con nº de registro 3301593 y CSV: HFAA CDYC PC9Q LQC3 VPEQ donde indica que la actuación no afecta a carreteras de la red provincial de carreteras de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, no obstante, establece los condicionados a tener en cuenta para cualquier actividad a realizar en terrenos pertenecientes a dichas carreteras.

El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca emitió informe de fecha 05 de agosto de 2025 con nº de anotación 54223 y CSV: 44CA3571564DE4EDED776C donde indica que el proyecto en cuestión, no afecta a la Red de Carreteras Autonómicas.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes emitió informes autorizables con condiciones de fecha 04 de diciembre de 2024 con CSV: 66444E35D269666A552B35 de fecha 31 de marzo de 2025 y finalmente de fecha 05 de agosto de 2025 con número de anotación 54718 y 54747 con las autorizaciones de Dirección y Codirección arqueológica correspondientes al expediente 242537-P.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca emitió informe de fecha 29 de agosto de 2025 y CSV: 4B41556CC541E7CCF6D850 donde indicaba las aclaraciones y documentación complementaria que se debía de aportar y establece los condicionantes que se deben de cumplir a la hora de realizar los trabajos previstos.

El Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento de Fomento envía en fecha 30 de julio de 2025 con nº de anotación 53238 informe de fecha 23 de julio de 2025 con CSV: 5677632B307266714E74B4 donde realiza una serie de observaciones dentro del ámbito de sus competencias.

Las consideraciones establecidas dentro de los informes recabados se incluyen dentro de los apartados siguientes.

Se pueden consultar los informes completos, en el enlace https://nevia.castillalamancha.es/forms/nevif104.php introduciendo el nº expediente de proyecto.

- En el D.O.C.M Núm. 218 de 11 de noviembre de 2025 se publica la Resolución de 29/10/2025, de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Cuenca, por la que se ordena la publicación del aviso relativo a la Resolución de 23/10/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se autoriza el inicio del proceso de Concentración Parcelaria de Carácter privado de la zona de Cañada del Hoyo, término municipal de Cañada del Hoyo (Cuenca), con las siguientes características:

Autorizar el inicio del proceso de concentración parcelaria correspondiente a:

Denominación de la zona: ..... Cañada del Hoyo
Término municipal de actuación: ..... Cañada del Hoyo
Provincia: ..... Cuenca
Promotor: ..... Asociación Parcelaria Cañada del Hoyo
C.I.F. del promotor: G16350266
Superficie a concentrar (has): ..... 1.921 Ha
Nº de parcelas a concentrar: 3.657
Número de propietarios participantes: 84
Número medio de parcelas por propietario … 19,87
Superficie media parcelas: ..... 0,52 Ha/parcela
Grado de parcelación: ..... 1,90 parcelas/Ha
Tipo de concentración: ..... C.P de Carácter Privado

Por lo que quedan reducida tanto la superficie, las parcelas y el número de propietarios indicadas por el promotor.

El 30 de diciembre de 2025 con CSV: 4135B7694E7250E8636F69 se le solicita al promotor por segunda vez Documentación complementaria con comunicación al Órgano Sustantivo.

El 20 de enero de 2026 con CSV: 77726FF6EEF642C5335A30 el Órgano Sustantivo. da traslado al Órgano Ambiental de la segunda documentación complementaria aportada por el promotor.

El 30 de enero de 2026 CSV: 50532BE4C6306A2B33F06C se le da traslado al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de dicha Documentación complementaria para que emita informe al respecto. Dicho Servicio emite informe de fecha 20 de febrero de 2026 con CSV: E444F344E24B66C9B8C9C6.

En fecha 26 de febrero de 2026 (fecha de firma) con CSV: 5A4D44F559F6D72BF371B1 se le da traslado del informe indicado anteriormente al promotor para que presente la documentación complementaria a la que se hace referencia dado que no ha sido aportada con los requerimientos efectuados con anterioridad, comunicándoselo al Órgano Sustantivo.

En fecha 05 de agosto de 2026 con CSV: 725A47CAB236F330E74474 al no haber recibido la documentación solicitada se le da traslado al promotor del Trámite de Audiencia indicándole que se va a proceder a archivar el expediente.

Finalmente, en fecha 07 de septiembre de 2026 con número de anotación 53056 el Órgano Sustantivo da traslado al Órgano Ambiental de la Memoria de resultados de la actualización cartográfica y levantamiento topográfico de los mojones del límite sur del M.U.P. (Monte de Utilidad Pública) Nº 38 “Barranco de la Palancosa, Labajo de la Carrera y Fuente del Ardal” en el término municipal de Cañada del Hoyo (Cuenca).

El 22 de septiembre de 2026 con CSV: ED6C48D442AFE24277C933 el Órgano Ambiental da traslado al Servicio de MNyB de dicha comunicación indicándole que se va a proceder con la tramitación del expediente.

El 25 de septiembre de 2026 el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad mediante informe con CSV: 4EF571CAB72B395A39F6ED comunica al Órgano Ambiental que se considera válido, el plano de los mojones perimetrales del M.U.P. Nº 38 y la documentación aportada al respecto.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar, el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ejecuta como se ha indicado en el término municipal de Cañada del Hoyo (Cuenca), afectando a varios polígonos catastrales, teniendo en cuenta que el uso existente del suelo (se trata de parcelas que son ya de labor) y capacidad de carga del medio natural, no se considera necesario someter el proyecto descrito a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3.3. Características del potencial impacto.

Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia

y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Se ha excluido las parcelas emplazadas dentro del espacio natural protegido “Monumento Natural de las Lagunas de Cañada del Hoyo”, declarado mediante Decreto 18/2007, de 20/03/2007.

Se ha excluido de concentración parcelaria las “torcas y lagunas”, como el lagunillo de las Tortugas y la laguna de las Cardenillas, formaciones exokársticas y humedales, consideradas elemento geomorfológico de protección especial, incluido en el anejo 1d de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de CLM.

Igualmente, en el polígono 15, se ha excluido la nava de Cañada del Hoyo, humedal de especial interés por su entidad y encontrarse con agua casi de forma permanente todo el año, albergando hábitat reproductivo de anuros y nidificaciones de rapaces, también considerado elemento geomorfológico de protección especial y donde algunas parcelas transcurren limítrofes.

Las parcelas nororientales del polígono 10, se encuentran ubicadas dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves “Serranía de Cuenca” (código ES0000162, designada por el Decreto 82/2005, de 12 de julio) y de la Zona Especial de Conservación “Serranía de Cuenca” (código ES4230014, declarada por el Decreto 187/2015, de 07/08/2015). Este espacio cuenta con plan de gestión aprobado en la Orden de 07/08/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y publicado íntegramente por Orden 124/2020, de 31 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el DOCM Nº 167 de 21 de agosto de 2020.

El espacio Red Natura 2000 indicado en el apartado anterior, está delimitado como Área Crítica
del águila perdicera (Aquila fasciata) en el Plan de Recuperación de esta especie (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en la categoría “en peligro de extinción”, no siendo previsible afección.

Algunos terrenos dentro del ámbito de la concentración parcelaria, presentan tipos de hábitats de protección especial incluidos en el Anejo 1 A) de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de CLM, como hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la biodiversidad:

- Sabinares albares.
- Saucedas arbustivas.
- Comunidades anfibias estacionales oligotróficas.
- Arbustedas caducifolias espinosas.

Por otro lado, el río Guadazaón está delimitado como “aguas trucheras de baja montaña”, conforme al Plan de Gestión de trucha común, aprobado mediante Orden 9/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Los hábitats de especies de distribución restringida, se incluyen también en el Catálogo de hábitats de protección especial en Castilla-La Mancha (Anejo 1 apartado C de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de CLM).

En parcelas incluidas dentro de la superficie de concentración existen los siguientes tipos de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anejo 1 de la Directiva 92/43/CEE:

9560 – Bosques endémicos de Juniperus spp. (* prioritario).
5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340 - Encinares de Quercus ilex subsp. ballota.
9530 – Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos (* prioritario).
92A0 – Bosques de galería de Salix alba y Populus alba.
6220 – Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (* prioritario).
3170 – Estanques temporales mediterráneos (* prioritario).

La zona del proyecto es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACLM), destacando rapaces forestales y rupícolas.

En el entorno del proyecto, nidifican parejas de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), en la categoría de “vulnerable” en el CREACLM.

También consta refugio de murciélagos en antiguas construcciones de Los Oteros, finca ubicada en el norte de la concentración parcelaria.

Igualmente citar la comunidad de anfibios, en hábitats reproductivos favorables asociados a charcas o pequeños humedales estacionales junto a fuentes y manantiales o de arroyos, como sapo partero común, sapillo pintojo ibérico, sapo común y sapo corredor y reptiles, que utilizan como refugio las lindes, ribazos, majanos o muretes de piedra como víbora hocicuda, culebra lisa europea, culebra bastarda y de escalera en la categoría de "interés especial", destacando en las lagunas declaradas monumento natural, las poblaciones de galápago europeo, en la categoría de "vulnerable" en el CREACLM. También asociado a humedales o arroyos con presencia de vegetación en orillas, citar la rata de agua (Arvicola sapidus), en la categoría de "interés especial" en el CREACLM.

Asociado a pequeños herbazales con juncos, destaca la presencia de topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), en la categoría de vulnerable en el CREACLM, que puede verse afectado por las actuaciones de concentración parcelaria.

La sabina albar de las poblaciones situadas al oeste del río Cabriel en la provincia de Cuenca, está declarada como especie de aprovechamiento regulado por Orden de 31/01/2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (DOCM Nº 18, de 11 de febrero de 2002).

Los distintos cursos de agua de la concentración parcelaria pertenecen a la cuenca hidrográfica del Júcar. En la superficie objeto de concentración discurren cauces de régimen no permanente (vallejo de la Cueva, arroyo de Prado Cerrado, acequia de Moniseco, acequia del Cementerio, rambla del Arremetedero), los cuales vierten sus aguas al río Guadazaón, el cual hace de límite de la concentración parcelaria en su parte oriental.

Los polígonos 26, 27 y 24, objeto parcialmente de concentración, también limitan con la Cañada Real de Andalucía, deslindada y amojonada con 75 m de anchura.

El perímetro de la concentración parcelaria en parcelas de los polígonos 1, 9, 10, 11, 12, 27, 29, 30 y 31 es colindante con el Monte de Utilidad Pública CU38 "Barranco de la Palancosa y Otros", propiedad del Ayuntamiento de Cañada del Hoyo, que se encuentra deslindado y amojonado.

La zona de concentración parcelaria se incluye en su totalidad en una de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha denominada "Serranía Baja", según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y de la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

La zona del proyecto se ubica dentro de la "Zona Núcleo, Tampón y Transición" de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel (fecha de declaración 19 de junio de 2019, Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la UNESCO de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, BOE nº 7 de 8 de enero de 2020).

Además, la zona más meridional de la concentración parcelaría se encuentra colindante con el Área Importante para las Aves (IBA) nº 445 "Carboneras de Guadazaón – Los Poyales", del Inventario elaborado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Las concentraciones parcelarias conllevan la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, aumenta la posibilidad de diversificar producciones, mejora el ahorro energético y la calidad ambiental, no obstante, debe realizarse de forma que se respete y compatibilice con la conservación de los recursos naturales y valores ecológicos.

Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente

autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales: fauna y flora silvestre.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad hace las siguientes consideraciones para la minimización de los recursos naturales antes descritos:

Se recuerda, conforme al Plan de Gestión aprobado de este espacio Red Natura 2000, en la Zona de Uso Compatible, es un uso o actividad no compatible, “la destrucción o alteración no autorizada de bancales, muros de piedras, setos, árboles o arbustos en lindes o en el interior de parcelas agrícolas u otros elementos del paisaje agrario tradicional” (epígrafe 9.2.3.a), debiendo respetar los trabajos agrícolas asociados a las nuevas parcelas estos recursos.

Se deberá atender a lo especificado en el artículo 18.1 de la citada Ley 9/1.999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de CLM, en el que se indica que “los proyectos de concentración parcelaria se elaborarán teniendo en cuenta las necesidades de conservación de los recursos naturales afectados, debiendo aplicarse las precauciones precisas para su protección. A estos efectos, en el informe previo al Decreto de inicio de la concentración parcelaria deberán figurar expresamente las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter ambiental aplicables al caso”.

Por otra parte, en su artículo 18.2., establece, que “las parcelas que al inicio del proceso de concentración parcelaria tengan la condición de terreno forestal, o sostengan hábitat de protección especial, deben excluirse de la concentración, o incluirlas manteniendo expresamente su calificación y actual uso durante el proceso y a la entrega de las nuevas parcelas”.

El artículo 94 de la citada ley,” prohíbe destruir o realizar acciones que supongan una alteración negativa de los Hábitats de Protección Especial y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, salvo autorización de la Consejería, que sólo podrá otorgarse en atención a unos intereses públicos de superior orden, siempre que no exista otra alternativa viable”.

Adicionalmente, en el caso de la nava de Cañada del Hoyo, deberá preservarse y mantener su condición actual, las parcelas que albergan terreno forestal, pasto o prado arbustivo o humedal, y establecer prácticas agrícolas de extensificación y de restricción de aplicación de fertilizantes y de uso de biocidas, en especial las parcelas más cercanas a la nava, donde en la nueva reorganización deberá preservarse una franja de protección de al menos diez metros, libre de labores agrícolas y aplicación de herbicidas, para instauración de vegetación natural.

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y modificaciones posteriores, concretamente, el artículo 50. Concentración parcelaria expone lo siguiente:

“1. Quedan excluidos del proceso de concentración parcelaria los terrenos forestales en régimen especial administrativo. Cuando estos terrenos estén incluidos en perímetros de concentración parcelaria, la Consejería deberá proceder a la delimitación de su superficie para su exclusión del proceso. En cualquier caso, la delimitación no prejuzgará los derechos resultantes del deslinde.”

2. Sólo podrán ser incluidos en el proceso de concentración parcelaria los terrenos forestales en régimen general administrativo, siempre y cuando mantengan expresamente su calificación y actual uso durante el proceso y entrega de nuevas parcelas.

3. La Consejería establecerá las medidas a adoptar en los proyectos de concentración parcelaria para la restauración ambiental de linderos, definiendo las unidades de vegetación arbórea y arbustiva a conservar.”

De acuerdo a dicha ley, se define terreno forestal, como “la tierra en la que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características de cultivo agrícola o fueren objeto del mismo. También se incluyen los enclaves forestales de carácter permanente en terrenos agrícolas cuando sustenten lindazos, ribazos o pies sueltos de especies arbustivas o de matorral y superen la cabida de un área; o para cualquier cabida cuando sustenten bosquetes, grupo de árboles o árboles”.

El perímetro de la concentración parcelaria en parcelas de los polígonos 1, 9, 10, 11, 12, 27, 29, 30 y 31 es colindante con el Monte de Utilidad Pública CU38 “Barranco de la Palancosa y Otros”, propiedad del Ayuntamiento de Cañada

del Hoyo, que se encuentra deslindado y amojonado, por lo que debe respetarse los límites definidos en el expediente de amojonamiento del Monte de Utilidad Pública.

Igualmente, en el ámbito de la concentración parcelaria, existen parcelas que presentan extensiones de terreno forestal, en parte también considerados como hábitats de interés comunitario, correspondientes a pinares de laricio y mezcla de pino laricio con quejigo, sabina albar, sabina negra, encinares, además de áreas de matorral o pasto arbustivo, bosquetes, grupos de árboles o árboles de diferentes especies, destacando la sabina albar.

El descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado o su roturación, requiere autorización del Servicio de Medio Natural y Espacios Protegidos, conforme al artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. Se deberá realizar un señalamiento previo con los Agentes Medioambientales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Al municipio de Cañada del Hoyo le son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 14 de diciembre de 1994.

Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica, minas….) y al cumplimiento de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico, y/o el planeamiento territorial y urbanístico.

Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

Deben establecerse e implementarse prácticas de conservación de suelos.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La Confederación Hidrográfica del Júcar indica en su informe que son varios los cauces incluidos en los terrenos afectados por la concentración parcelaria y que en caso de que alguna de las obras que se pudieran realizar se localizara en las proximidades de alguno de los cauces presentes, se informa lo siguiente:

- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al Dominio Público Hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización de este Organismo o declaración responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Por tanto, en caso que la construcción de nuevos accesos o la ejecución de cualquier otra obra ocupase la zona de policía de los cauces presentes, se requerirá que previamente a su inicio, el titular cuente con la preceptiva autorización del Organismo de cuenca o presente la correspondiente declaración responsable, según proceda conforme a la legislación vigente de aguas.

En relación a los vertidos que se pudieran generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al Dominio Público Hidráulico previamente se deberá contar con la autorización del Organismo de cuenca.

En caso de realizar obras que ocupen la zona de policía de los cauces presentes, para obtener la autorización de obras de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, se deberá justificar que las mismas no suponen incidencia en el régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en el que se establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, las obras que se realicen en la zona de la actuación no podrán alterar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público ni de terceros y, además, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según el cual los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso; ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven, no pudiéndose, entre otros, modificar el drenaje natural ni la escorrentía de los terrenos. Igualmente, se deberán minimizar los riesgos de erosión y evitar cualquier variación en el régimen de corrientes aguas arriba y aguas abajo de la actuación.

En relación a las posibles obras derivadas de la concentración parcelaria proyectada, este Organismo se pronunciará sobre viabilidad únicamente dentro de la zona de policía de un cauce público. Sin perjuicio de las competencias de otras administraciones, fuera de esta zona será la administración competente, bien sea la Comunidad Autónoma bien sea la Entidad Local, quien deba pronunciarse sobre la conveniencia de la actuación, como así se establece en la Guía técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables de origen fluvial, más concretamente en los apartados 2.1 Competencias de los organismos de Cuenca y 2.2. Competencias de las CCAA y Entidades Locales del Capítulo II: Criterios de aplicación (https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgosdeinundacion/guia-tecnica-rdph-usos-suelo-zonas-inundables_tcm30-425866.pdf).

A los efectos del párrafo anterior, y con el objeto de aplicar adecuadamente los correspondientes artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es necesaria la justificación de la situación básica del suelo a la fecha de entrada en vigor de la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, distinguiendo si los terrenos se encuentran en la situación de suelo rural o de suelo urbanizado, según se contempla en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Si consideramos la situación del suelo como rural, los artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a aplicar para los terrenos incluidos en la zona de policía de los cauces presentes que pudieran resultar afectados por la zona de flujo preferente y por la zona inundable asociada a un periodo de retorno de 500 años, serán el 9 bis y 14 bis, relativos a limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y a las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, respectivamente.

Por el contrario, si los terrenos afectados presentaran la situación de suelo urbanizado con anterioridad al 30 de diciembre de 2016, los artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a aplicar en los suelos que resultasen afectados por la zona de flujo preferente y por la zona inundable asociada a un periodo de retorno de 500 años,

serán el 9.ter, relativo a las obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado y el 14 bis, relativo a las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable.

En caso de ser necesario el empleo de agua para las obras a realizar, se informa que su origen deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho al uso del agua, ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente.

Por otra parte, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe que son especialmente sensibles los terrenos colindantes con los ríos, arroyos y otros pequeños cursos de agua, fuentes y manantiales que aparecen dentro del ·rea a concentrar, en los que debería prevalecer, en la nueva reorganización, una franja de al menos cinco metros junto a los mismos, libre de labores agrícolas y aplicación de herbicidas para instauración de vegetación natural.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, incluidos los lodos generados por la perforación, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la normativa que le sea de aplicación.

Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación acreditativa de su entrega a los mismos.

Los replanteos para la ubicación de puntos de almacenamiento temporal y/o recogida de residuos, parques de maquinaria, acopios temporales de tierras vegetales, etc., deberán contar con la supervisión de los Agentes Medioambientales. En todo caso, el vertido de los materiales de excavación sobrantes se realizará conforme a la normativa que ha sido indicada en el punto 4.2 (Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre).

No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.

4.5. Protección del paisaje.

Aunque en la documentación se indica no se contempla realizar ninguna obra en caminos existentes e infraestructuras, salvo la colocación de mojones, los usos y mecanización de labores que implicará las nuevas parcelas de remplazo puede conllevar la alteración y afección a recursos naturales protegidos y elementos del paisaje, que debe evitarse y minimizar para asegurar su conservación.

Asimismo, se deberá atender a lo especificado en el artículo 18.3 de la Ley 9/1999, por el cual “en las zonas donde en lo sucesivo se decrete el inicio de los trabajos de concentración parcelaria, así como en las parcelas que se

entreguen a los nuevos propietarios como consecuencia de los respectivos procesos, se prohíbe la destrucción, sin autorización, de los elementos naturales singulares del paisaje agrario que se detallen en el correspondiente proyecto. Los títulos de entrega de las nuevas parcelas contendrán las limitaciones y prohibiciones que sea preciso establecer para garantizar la conservación de los elementos más singulares del paisaje que existan en dichas parcelas".

En el ámbito de la concentración parcelaria, existen parcelas que presentan diferentes tipos de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, debiendo mantener su calificación y actual uso.

En relación a los elementos como linderos, ribazos, muretes de piedra, etc.…, cuya conservación es de especial interés por sus funciones protectoras del suelo y/o de la fauna que soportan, y sus valores paisajísticos, han de quedar como "enclaves" dentro de las nuevas fincas procurando su permanencia y conservación estableciendo la prohibición de afección a elementos singulares del paisaje. Los títulos de entrega de las nuevas parcelas contendrán las limitaciones y prohibiciones que sea preciso establecer para garantizar la conservación de los elementos más singulares del paisaje que existan en dichas parcelas. En caso de autorización, que corresponderá al órgano competente en biodiversidad, se requerirá su reubicación y restauración en superficie y características similares a lo afectado, a modo de linde de la nueva parcela o en zonas adyacente a hábitats de protección especial, enclaves forestales o de hidrografía superficial que se emplacen dentro de la misma.

En las zonas donde en lo sucesivo se decrete el inicio de los trabajos de concentración parcelaria, así como en las parcelas que se entreguen a los nuevos propietarios como consecuencia de los respectivos procesos, se prohíbe la destrucción sin autorización, de estos elementos naturales singulares del paisaje agrario. En caso de autorización, se incluirá detalle de la compensación y medidas de reubicación e instauración en superficie y características similares, como se ha indicado anteriormente.

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes emitió visado autorizable con condiciones de fecha 31 de marzo de 2025 con número de expediente 242537-R2, en ella refiere la afección directa sobre los Ámbitos de Protección A.4. Cerro San Cristóbal; A.5. Fuente Chica y A.6. Casa De Campo De Los Oteros. A los Ámbitos de Prevención B.3. Arroyo Del Prado; B.4. Arroyo Del Ojuelo; B.5. Barranco De La Palancosa; B.6. La Tejera; B.7. Cañada Del Hoyo; B.8. Vega De San Roque; B.9. Rincón De La Atalaya; B.10. Fuente De Las Hontecillas; B.11. El Sabinar; B.12. El Cabezuelo; B.13. Vallejo De Los Oteros; B.14. Fuente Chica; B.15. Lagunas De Cañada Del Hoyo, registrados hasta la fecha en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico del término municipal de Cañada del Hoyo, remitido el 2 de febrero de 2012 (Expte. Cultura 072496) por la Dirección General de Cultura al Ayuntamiento, sobre la Carta Arqueológica, Etnográfica e Industrial del municipio de Cañada Del Hoyo (Cuenca); y señala que procede la aplicación preventiva del procedimiento de protección y la correspondiente incorporación de medidas correctoras para la viabilidad y compatibilidad de la referida actuación parcelaria con el Patrimonio Cultural; al mismo tiempo, establecía la documentación a aportar por el promotor.

Posteriormente en fecha 5 de agosto de 2025 con número de expediente 242537-P emite resolución autorizando a los arqueólogos propuestos como director y codirector arqueológicos para que desarrollen los trabajos arqueológicos referidos conforme las condiciones impuestas en la resolución.

No obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial.

Los polígonos 26, 27 y 24, objeto parcialmente de concentración, también limitan con la Cañada Real de Andalucía, deslindada y amojonada con 75 m de anchura, debiendo respetarse de concentración parcelaria los límites de esta.

Del mismo modo se respetarán los límites definidos en el expediente de amojonamiento del monte de utilidad pública CU038, así como del resto de terrenos forestales.

Aunque se ha indicado en la documentación presentada que no se contempla realizar ninguna obra en caminos existentes e infraestructuras. Solamente se realizarán, en caso de ser necesarios, accesos a las fincas de

reemplazo que se queden sin salida directa a los caminos existentes. Dichos accesos deberán respetar también los recursos naturales anteriormente descritos y deberá presentarse memoria o proyecto específico, para su consulta y condicionado ambiental correspondiente.

Tanto el Servicio de Carretas de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca como el de la Diputación Provincial de Cuenca han indicado en sus informes que las actuaciones descritas en el proyecto de Concentración Parcelaria de Cañada del Hoyo no afectan a carreteras de su titularidad; no obstante, la Diputación Provincial de Cuenca indica las consideraciones a tener en cuenta en caso de que se produjera alguna afección.

En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones. De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio).

Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y autorizaciones pertinentes.

4.7. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

4.8. Riesgo de accidentes.

Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

4.9. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse lo antes posible tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Tal como se indica en la modificación de la Ley 2/2020 por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de simplificación, agilización y digitalización administrativa, así como por la Ley 5/2026, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2020, las Entidades colaboradoras con la Administración en materia de evaluación ambiental (Ecaea) debidamente autorizadas podrán realizar y presentar, en nombre del promotor y ante el órgano sustantivo, el informe de seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental e informes de impacto ambiental establecido en el artículo 64.2. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada y finalizará una vez hayan finalizado las actuaciones.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la afección a la cubierta vegetal.
- Control de la afección a la fauna.
- Control de lo establecido en el apartado 4.1. Protección de recursos naturales: fauna y flora silvestre.
- Control del establecimiento de las franjas de seguridad establecidas (elementos geomorfológicos, Riberas, etc…).
- Control de la posible afección a los elementos del Patrimonio Cultural.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo con copia al Órgano Ambiental:

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales. Para ello, se podrán en contacto con el Coordinador de los Agentes Medioambientales de la zona.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución favorable del Servicio de Cultura y de los restantes organismos que apliquen, según lo expuesto en el apartado 4.6.
- Memoria en formato digital georreferenciado, con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indicando la delimitación de los elementos geomorfológicos y los accesos a las fincas (en su caso); según lo indicado en los puntos 4.3 y 4.6.
- En su caso permisos para eliminar, linderos, ribazos, muretes de piedra, cortas, podas, descuajes, etc según lo indicado en el punto 4.5.

b) Una vez realizadas las actuaciones
En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a su realización (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la realización de las obras inherentes a la concentración afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Concentración Parcelaria privada de Cañada del Hoyo” (Exp. S478/2026/CU/00027) situada en Cañada del Hoyo (Cuenca) cuyo promotor es la Asociación Parcelaria de Cañada del Hoyo no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 20 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS